



의 안 번 호	제25호
회 의 연 월 일	2024. 3. 4. (제532회 회의)

심의
·
의결
사항

경찰 무인비행장치 운용규칙
일부개정훈령안
(경찰청훈령)

제 출 부 서	경 찰 청 (미래치안정책국)
제출연월일	2024. 1. 31.

장비운영계장, 장비운영과

규제개혁법무담당관 심사를 마칩

1. 개정이유

이동형 영상정보처리기기의 운영 기준을 규정한 개정 「개인정보 보호법」의 시행에 따라, 그동안 인명구조 수색 등 치안현장에서 효과성이 입증된 경찰 무인비행장치의 활용 범위를 개정 법률에 맞게 확대하고 개인영상 정보등 보호 강화 및 불필요한 용어(외래어)를 정비하는 등 관련 규정을 현실과 부합하도록 개정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 무인비행장치 운용 목적의 범위를 확대

- 1) 교통관리 및 교통법규 위반 단속을 위한 자료 수집에 경찰 무인비행장치를 운용할 수 있도록 조항 신설(안 제9조의 제5호 신설)
- 2) 범죄의 예방을 위한 순찰 목적으로 경찰 무인비행장치를 운용할 수 있도록 조항 신설(안 제9조의 제6호 신설)
- 3) 집회 및 시위, 집단민원현장에서의 범죄수사를 위한 증거자료 수집에 경찰 무인비행장치를 운용할 수 있도록 조항 신설(안 제9조의 제7호 신설)
- 4) 개정 개인정보 보호법 제25조의 2 제1항 제1호 및 제15조 제1항 제3호에 따라 그 밖에 각 경찰관서의 장이 법령 등에서 정하는 경찰 업무의 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 경찰 무인비행장치를 운용할 수 있도록 조항 신설(안 제9조의 제8호 신설)

나. 개인정보 보호법의 규정에 따라 무인비행장치 운용 목적의 불가피성을 명확하게 규정

1) 제9조 중 "목적에"를 "목적을 달성하기 위해 불가피한 경우"로 수정한다.

다. 용도와 운용환경을 '수색'으로 한정된 표현을 삭제·수정 및 의미 명확화

1) 제1조 중 "수색용"을 삭제한다.

2) 제2조 제5호의 "수색현장"을 "무인비행장치 비행현장(이하 "비행현장"이라 한다)"로 수정한다.

3) 제12조 제1항 제1호의 "수색·구조"를 "비행"으로 수정한다.

4) 제13조 제1항의 "수색"을 "무인비행장치 비행"으로 수정한다.

5) 제14조 제1항 제2호의 "수색"을 "비행"으로 수정한다.

6) 제15조 제4항의 "수색"을 "제9조에 따른"으로 수정한다.

7) 제21조 제1항의 "수색"을 "비행"으로 수정한다.

8) 인명의 구조를 위한 '수색'업무에 한정된 제21조 제3항 제1호와 제2호의 의미를 명확화 하기 위해 제21조 제1호와 제2호에 각각 "제9조 1호부터 4호까지의 수색 결과" 문구 추가

라. 무인비행장치 지원이 필요한 경우 요청부서의 장이 소속 관서장의 승인을 받도록 규정

1) 제11조 1항의 "별지 제1호"를 "소속 경찰관서장의 승인을 받아 별지 제1호"로 수정한다.

마. 촬영사실의 표시 방법을 「개인정보 보호법 시행령」과 동일하게 수정

- 1) 「개인정보 보호법 시행령」은 드론을 이용한 촬영 사실을 정보주체에게 알리기 어려운 경우에는 개인정보보호위원회가 구축한 인터넷 사이트에 공지하는 방법으로 알릴 수 있도록 규정하고 있으나, 현행 규칙 제16조(제2항, 제3항)에는 ‘경찰관서 홈페이지’에 알리도록 하는 등 상이한 부분이 있어 개정법 시행령과 동일하게 제2항을 수정하고 제3항을 삭제

"운용부서의 장은 제1항에도 불구하고 정보주체에게 촬영사실을 알리기 어려운 경우에는 개인정보보호위원회가 구축하는 인터넷 사이트에 공지하는 방법으로 알릴 수 있다."

바. 개인영상정보의 보호 강화

- 1) 필요 최소한의 범위에서 개인영상정보등을 수집하도록 규정한 「개인정보 보호법」의 취지와는 달리, 무인비행장치의 비행 시작시점부터 마치는 시점까지의 모든 과정을 영상녹화 하여야 한다는 제20조의 각 호는 「개인정보 보호법」 취지에 반하므로 삭제하고 본문의 내용 중 "필요한"은 "수집할 경우 필요한"으로, "수집하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 준수"를 "수집"으로 수정한다.

사. 수집한 개인영상정보등의 파기 조건 명확화

- 1) 수집된 개인영상정보등을 요청부서에 제공하여 보관할 필요가 없는

경우에는 지체없이 관리시스템에서 파기하도록 조항 신설(안 제21조 제3항 제3호)

"3. 수집된 개인영상정보등을 요청부서에 제공하여 보관할 필요가 없는 경우"

2) 운용부서에서 요청부서에 개인영상정보등을 제공한 경우, 요청부서의 자료 파기에 대한 규정을 신설(안 제21조 제3항 제5호)

"5. 요청부서는 운용부서로부터 제공받은 개인영상정보등이 보유기간의 경과, 처리목적 달성등으로 불필요하게된 경우 이를 지체없이 파기해야 한다. 다만, 법령에 따라 보존해야 하는 경우에는 그러하지 않다."

아. 불필요한 외래어 표기 삭제

1) 국립국어원의 권고에 따라 국어기본법에 규정된 한글 전용규정에 맞게 불필요한 외래어 표기가 명시된 제8조 제3항의 "CI 등"을 삭제

자. 오기(誤記) 조항 수정

1) 제26조 제2항의 '별지 제8호'를 '별지 제7호'로 수정

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「개인정보 보호법」 「항공안전법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 범죄예방대응국, 생활안전교통국, 경비국

라. 기 타 : 신 · 구조문대비표, 별첨

경찰 무인비행장치 운용규칙 일부개정훈령안

경찰 무인비행장치 운용규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "소유한 수색용"을 "소유한"으로 한다.

제2조제5호 중 "수색현장"을 "무인비행장치 비행현장(이하 "비행현장"이라 한다)"으로 한다.

제8조제3호 중 "CI 등 경찰"을 "경찰"로 한다.

제9조 각 호 외의 부분 중 "목적에"를 "목적을 달성하기 위해 불가피한 경우"로 하고, 같은 조에 제5호부터 제8호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

5. 「도로교통법」 제7조에 따른 교통관리 및 동법 제160조제3항 본문에 정하는 교통법규 위반 단속
6. 「경찰관 직무집행법」 제2조제2호의 범죄 예방을 위한 순찰
7. 「집회 및 시위에 관한 법률」 제2조에 의한 "옥외집회" 또는 "시위" 현장, 「경비업법」 제2조에 의한 "집단민원현장"에서의 범죄수사를 위한 증거자료 수집
8. 그 밖에 각 경찰관서의 장이 법령 등에서 정하는 경찰 업무의 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우

제11조제1항 본문 중 "별지 제1호"를 "소속 경찰관서장의 승인을 받아 별지 제1호"로 한다.

제12조제1항제1호 중 "수색·구조 구역"을 "비행구역"으로 한다.

제13조제1항 중 "수색현장"을 "비행현장"으로 한다.

제14조제1항제2호 중 "수색현장"을 "비행현장"으로 한다.

제15조제4항 중 "수색목적"을 "제9조에 따른 목적"으로 한다.

제16조제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항을 삭제한다.

② 운용부서의 장은 제1항에도 불구하고 정보주체에게 촬영사실을 알리기 어려운 경우에는 개인정보보호위원회가 구축하는 인터넷 사이트에 공지하는 방법으로 알릴 수 있다.

제20조 각 호 외의 부분 중 "필요한"을 "수집할 경우 필요한"으로, "수집하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 준수"를 "수집"으로 하고, 같은 조 제1호 및 제2호를 각각 삭제한다.

제21조제1항 중 "수색"을 "비행"으로 하고, 같은 조 제3항제1호 중 "단순가출"을 "제9조제1호부터제4호까지의 수색 결과 단순가출"로 하며, 같은 항 제2호 중 "요구조자가"를 "제9조제1호부터제4호까지의 수색 결과 요구조자가"로 하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

3. 수집된 개인영상정보등을 요청부서에 제공하여 보관할 필요가 없는 경우

⑤ 요청부서는 운용부서로부터 제공받은 개인영상정보등이 보유기간

의 경과, 처리목적 달성 등으로 불필요하게된 경우 이를 지체없이 파기해야 한다. 다만, 법령에 따라 보존해야 하는 경우에는 그러하지 않는다.

제26조제2항 각 호 외의 부분 중 "별지 제8호"를 "별지 제7호"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규칙은 경찰청이 <u>소유한</u> <u>수색용</u> 무인비행장치의 운용에 관한 기본적인 사항과 절차를 규정함으로써, 무인비행장치를 안전하고 효율적으로 운용하고 국민의 사생활 침해를 방지하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- <u>소유한</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 4. (생략) 5. "현장통제관"이란 <u>수색현장</u> 의 원활한 지휘통제를 위하여 무인비행장치 요청부서의 장이 지정한 사람을 말한다. 6. ~ 9. (생략)	제2조(정의) ----- ----- 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. ----- <u>무인비행장치 비행현장(이하 "비행현장"이라 한다)</u> ----- -----.
제8조(기관표시) 무인비행장치에는 다음 각 호에 따라 기관명칭 등을 외부에서 쉽게 알아볼 수 있도록 표시하여야 한다. 1. · 2. (생략) 3. 기체 외부에 <u>CI 등 경찰</u> 상징물 부착	제8조(기관표시) ----- ----- ----- ----- 1. · 2. (현행과 같음) 3. ----- <u>경찰</u> ----- -----

제9조(운용의 목적 및 범위) 무인 비행장치 운용자는 다음 각 호의 목적에 필요한 최소한의 범위에서 무인비행장치를 운용하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제11조(무인비행장치 지원요청)
① 무인비행장치 운용을 지원받고자 하는 요청부서의 장은 별

제9조(운용의 목적 및 범위) -----

-- 목적을 달성하기 위해 불가
피한 경우 -----
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 「도로교통법」 제7조에 따른
교통관리 및 동법 제160조제3
항 본문에 정하는 교통법규
위반 단속

6. 「경찰관 직무집행법」 제2조
제2호의 범죄 예방을 위한 순찰

7. 「집회 및 시위에 관한 법
률」 제2조에 의한 “옥외집회”
또는 “시위”현장, 「경비업
법」 제2조에 의한 “집단민원
현장”에서의 범죄수사를 위한
증거자료 수집

8. 그 밖에 각 경찰관서의 장이
법령 등에서 정하는 경찰 업
무의 수행을 위하여 필요하다
고 인정하는 경우

제11조(무인비행장치 지원요청)
① -----
----- 소

지 제1호 서식의 무인비행장치
지원요청서를 무인비행장치 운
용부서의 장에게 사전에 제출하
여야 한다. 다만, 긴급한 경우에
는 지원요청서를 사후에 제출할
수 있다.

② (생략)

제12조(현장통제관의 임무) ① 현
장통제관은 다음 각 호의 임무
를 수행하여야 한다.

1. 수색·구조 구역에서의 무인
비행장치 비행통제 및 현장지
휘

2. (생략)

② (생략)

제13조(비행제한) ① 현장통제관
은 수색현장에 강풍·호우·대설
기상특보가 발령되거나 비행을
마치기 전에 발령될 우려가 있
을 때에는 비행을 제한할 수 있
다.

② (생략)

제14조(조종자 및 부조종자의 임
무) ① 조종자는 다음 각 호의
임무를 수행하여야 한다.

속 경찰관서장의 승인을 받아

별지 제1호 -----

-----.

-----.

② (현행과 같음)

제12조(현장통제관의 임무) ① --

-----.

1. 비행구역-----

--

2. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제13조(비행제한) ① -----
-- 비행현장-----

--.

② (현행과 같음)

제14조(조종자 및 부조종자의 임
무) ① -----
-----.

1. (생 략) 2. <u>수색현장에서</u> 개인영상정보 등의 수집 및 분석 3. (생 략) ②·③ (생 략) 제15조(조종자 준수사항) ① ~ ③ (생 략) ④ 조종자는 <u>수색목적</u> 범위 이외로 무인비행장치를 임의로 조작하여서는 아니되며, 녹음 기능은 사용할 수 없다. 제16조(촬영사실의 표시 등) ① (생 략) ② 제1항에도 불구하고 운용부서의 장은 <u>촬영 사실을 표시하면 업무 수행이 현저히 어려운 경우에 한하여</u> 촬영 사실을 표시하지 아니할 수 있다. ③ 운용부서의 장은 제2항에 따라 <u>촬영 사실을 표시하지 아니하고 무인비행장치를 이용하여 개인영상정보등을 촬영한 경우에는 사후에 소속 경찰관서의</u>	1. (현행과 같음) 2. <u>비행현장</u>----- 3. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음) 제15조(조종자 준수사항) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- 제9조에 따른 목적----- 제16조(촬영사실의 표시 등) ① (현행과 같음) ② 운용부서의 장은 제1항에도 불구하고 <u>정보주체에게 촬영 사실을 알리기 어려운 경우에는 개인정보보호위원회가 구축하는 인터넷 사이트에 공지하는 방법으로 알릴 수 있다.</u> <삭 제>
--	---

홈페이지에 아래와 같이 공지하
여야 한다.

제20조(개인영상정보등의 수집제
한) 무인비행장치 운용자는 개
인영상정보등을 필요한 최소한
의 범위에서 수집하여야 하며,
다음 각 호의 사항을 준수하여
야 한다.

1. 무인비행장치에 의한 수색을
시작하는 시점부터 마치는 시
점까지의 모든 과정을 영상녹
화 하여야 한다.

2. 수색지역 이외의 장소에 대
한 촬영을 금지한다.

제21조(개인영상정보등의 보관
등) ① 운용부서의 장은 제9조
에 따른 수색이 종료되었을 때
에는 수집한 개인영상정보등을
관리시스템에 안전하게 저장하
여야 한다.

② (생략)

③ 운용부서의 장은 다음 각 호
의 경우에는 지체 없이 수집한
개인영상정보등을 파기하여야
한다.

제20조(개인영상정보등의 수집제
한) -----
----- 수집할 경우 필
요한 ----- 수집-----

-----.

<삭 제>

<삭 제>

제21조(개인영상정보등의 보관
등) ① -----
----- 비행-----

-----.

② (현행과 같음)

③ -----

-----.

1. <u>단순가출</u>, 조난 등 명백히 범죄혐의가 없어 사건이 종료된 경우 2. <u>요구조자가</u> 수색지역이 아닌 다른 지역에서 발견되는 등 수색지역에 요구조자가 없다는 사실이 명백한 경우 <u><신 설></u> ④ (생 략) <u><신 설></u>	1. <u>제9조제1호부터제4호까지의 수색 결과 단순가출</u>----- -- 2. <u>제9조제1호부터제4호까지의 수색 결과 요구조자가</u> ----- ----- 3. <u>수집된 개인영상정보등을 요청부서에 제공하여 보관할 필요가 없는 경우</u> ④ (현행과 같음) ⑤ <u>요청부서는 운용부서로부터 제공받은 개인영상정보등이 보유기간의 경과, 처리목적 달성 등으로 불필요하게된 경우 이를 지체없이 파기해야 한다. 다만, 법령에 따라 보존해야 하는 경우에는 그러하지 않다.</u>
제26조(정기점검 및 유지관리) ① (생 략) ② 운용부서의 장은 다음 각 호의 구분에 따라 무인비행장치를 점검하고, <u>별지 제8호</u> 서식에 따라 무인비행장치 점검일지를 작성하여야 한다. 1. ~ 4. (생 략)	제26조(정기점검 및 유지관리) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- <u>별지 제7호</u> ----- ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음)

무인비행장치 지원요청서

		결재				
소 속						
직급/ 담당업무						
이 름						
연락처		경찰전화				
		일반전화				
		핸드폰				
요청일시		00년 00월 00시 ~ 00년 00월 00시				
요청주소		착륙장소				
		비행지역				
요청사유						
무인비행장치 지원이 불가피한 사유						
안전 참고사항						
사후 승인시	구두 등 승인일시					
	구두 등 승인일자					

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

< 의안 소관 부서명 >

장비운영과	
연 락 처	02-3150-1263